辰溪县火马冲镇山塘驿预制构件厂“3.18”机械伤害事故调查报告

发布时间：2020-05-07 10:19　　信息来源：辰溪县应急管理局

2020年3月18日14时20分许，辰溪县火马冲镇山塘驿预制构件厂发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，辰溪县人民政府依法成立由县应急局、县公安局、县检察院、县总工会组成的“3.18”事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请县纪委监察委派员参与的事故调查组。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过调查取证、现场查看、综合分析，查明了事故发生经过和原因，认定了事故的性质和责任，对事故责任者提出了处理建议，并提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概况

1、事故发生单位：辰溪县山塘驿预制构件厂。

2、事故发生时间：2020年3月18日14：20许。

3、事故发生地点：辰溪县火马冲镇山塘驿村（原麻家湾村）。

4、事故伤亡人数：死亡1人。

5、事故类别：机械伤害。

6、事故级别：一般事故。

7、事故性质：生产安全责任事故。

微信
智能问答

二、事故单位的情况

（一）企业的基本情况

辰溪县山塘驿预制构件厂为个人独资企业，企业法人代表张昌胜。山塘驿预制构件厂成立于2007年4月25日，地址：辰溪县火马冲镇山塘驿村（原麻家湾村）；经营范围：混凝土预制构件专业承包叁级；统一社会信用代码：91431223MA4L1PWMOX。2008年8月5日，取得原怀化市建设局核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：B3064043122301；资质等级：混凝土预制构件专业承包叁级。

（二）企业的生产情况

辰溪县山塘驿预制构件厂自2007年成立以来，至2018年10月，处于正常生产经营状态，2018年10月因市场原因自行停止生产经营，2020年3月上旬，在没有向有关部门进行报告和备案情况下，准备恢复生产经营。于是，2020年3月16－17日预制构件厂组织以唐上正为主的8名员工（8人年龄均超过60周岁）对生产机械设备进行调试。经过两天的调试，机械设备恢复正常运行，2020年3月18日，正式投入生产运行。

（三）事故现场设备情况

事故设备为一台强制式搅拌机（图一），搅拌机为平口，圆盘形，全高为1.5m，直径1.5m，配套电机为Y132M－4三相异步电动机（图二），电动机利用皮带传递动能，并安装一变速装置，将动能传递到搅拌机转盘。

微信
智能问答



（图一）



（图二）

（四）企业劳动用工情况

微信
智能问答

辰溪县山塘驿预制构件厂聘请了唐上正等8名员工，且8名员工最小年龄63周岁，最大年龄72周岁，全部已经严重超出劳动用工和工伤保险所规定的年龄，没有签订劳动用工合同。

（五）部门履职情况

1、县住建局。作为原预制构件证照核发部门，在2014年11月6日，住建部下发的《建筑业企业资质等级标准》（建市〔2014〕159号）文件，取消核发混凝土预制构件专业企业资质等级标准后，没有及时向县人民政府汇报，调整混凝土预制构件监督职能，也没有及时同工信局交接混凝土预制构件监督职能，自行停止对混凝土预制构件专业生产企业进行日常安全监管，未按照《中共辰溪县委办公室辰溪县人民政府办公室关于印发辰溪县发展和改革局等2个政府机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（辰办〔2019〕16号）①文件要求，在疫情防控期间，履行本单位对建筑制品企业和建筑市场的指导和规范管理工作职责不明确。

2、县工信局。疫情防控期间，未认真履行行业监督管理职责。根据工信部、国家统计局、发展改革委和财政部于2011

年6月发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕30号）》文件，辰溪县山塘驿预制构件厂为微型企业，作为微型企业的日常安全监管和业务指导的部门，未按照《中华人民共和国安全生产法》第九条②履行本行业、领域的安全生产监督管理工作职责。

3. 火马冲镇人民政府。疫情防控期间，未认真履行属地监督管理职责。作为事故单位的属地管理政府，未按照《中华人民共和国安全生产法》第八条③的规定，履行属地安全生产监管工作职责。

三、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2020年3月18日早晨8：00，唐上正等一行8人（包括死者唐靠党）来到辰溪县塘驿预制厂进行混凝土制板作业，唐靠党负责生产线的钢筋布设作业，因作业场地钢筋布设过多，影响混凝土运输作业，于是，唐靠党当天就被派到强制式搅拌机的砂子进料处作业，唐汉文负责强制式搅拌机的碎石进料作业，汤德好负责强制式搅拌机的水泥进料、进水、开停机作业，熊成文等其他5人负责出熟料、运熟料、开挤压机制板作业。

微信
智能问答

中午午餐后，唐上正、唐汉文、唐靠党、汤德好、熊成文等人继续开工作业，唐靠党与汤德好互换工作岗位。14：20左右，熊成文将一车（小板车）搅拌好的混凝土料送到制板挤压机边，准备返回强制式搅拌机边再次出料时，发现唐靠党整个人被绞进搅拌机内，唐靠党头朝上、侧身躺在搅拌机内，于是，熊成文立马叫汤德好将搅拌机停下来，汤德好听到后,跑到木桩边将搅拌机开关按了下来（搅拌机的开关安装在木桩上）。

（二）事故救援情况

事故发生后，在场作业人员通过电话向企业负责人张昌胜报告了相关情况，张昌胜得知相关情况后，立即叫在场作业人员给火马冲卫生院打电话，请求来人救治伤员。14：40左右，火马冲卫生院救护车司机张仁国驾驶非救护车湘N2N665（上户为救护车，实际为公务用车）赶到现场，张仁国下车后，来到唐靠党身边，用手摸了一下伤者的颈动脉，对在场人员说：“可能没有用了”，张仁国就开车回火马冲卫生院。15：00左右，张昌胜从辰溪县城赶到预制构件厂，同时，救护车司机张仁国、火马冲卫生院副院长叶传军再次来到事发现场，叶传军发现唐靠党还躺在强制式搅拌机内，叶传军用手摸了一下唐靠党颈动脉，接着查看了一下瞳孔，发现唐靠党的瞳孔已经扩散，确认唐靠党已经死亡，随后要求唐汉文、汤德好等人将唐靠党抬出了强制式搅拌机。

四、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡和善后情况

死者：唐靠党，男，汉，身份证号：4330231956****4617，住址：辰溪县锦滨镇（原石碧乡）岩地村八组。

2020年3月20日，辰溪县山塘驿预制构件厂张昌胜与死者家属签订了《赔偿协议》，一次性赔偿死者家属人民币35万元。

（二）直接经济损失

辰溪县山塘驿预制构件厂“3.18”事故造成直接经济损失人民币约60余万元。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

1、唐靠党安全意识淡薄，不遵守安全操作规程，在强制式搅拌机运转的情况下进料，不慎滑入搅拌机内被机器绞伤致死。

微信
智能问答

2、在改变了搅拌机进料设置平台作业方式的情况下，未对设置平台安装作业防护设施,同时,擅自改变搅拌机结构,在搅拌机装料桶上安装十字架钢条,造成掉入人员被绞致死。

(二)间接原因

1、辰溪县山塘驿预制构件厂未认真落实企业安全生产主体责任，未建立安全生产规章制度和操作规程、未建立安全教育培训、安全隐患排查和现场检查等各项规章制度。

2、辰溪县山塘驿预制构件厂主要负责人安全意识淡薄，未按规定对新上岗员工进行岗前安全教育培训，且员工最小年龄63周岁，超出劳动用工和工伤保险所规定的年龄,对员工安全教育培训不到位。

3、县住建局在国家住建部取消核发混凝土预制构件专业企业资质等级标准后，未对混凝土预制构件专业生产企业进行日常监管，对预制构件行业的安全监管责任落实不到位。

4、县工信局未按照行业划分开展日常安全生产监管工作，对预制构件等工艺简单的中小企业安全监管和业务指导不到位。

5、火马冲镇政府对辖区内的企业日常安全监管责任不明确，特别对中小微企业的日常安全监管缺乏力度，履行安全生产属地管理责任不到位。

（三）事故性质

经调查取证认定，辰溪县山塘驿预制构件厂是具备相关证照的合法企业，事故发生在该厂生产作业场所内的施工过程中，该事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任划分及处理建议

（一）对事故单位的处理建议

辰溪县山塘驿预制构件厂未依法对从业人员进行安全生产教育和培训，违反华人民共和国安全生产法》第二十五条④和第三十八条⑤的规定，对事故的发生主要责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条⑥的规定，予以人民币20万元罚款的行政处罚。

（二）对事故单位人员的处理建议

微信
智能问答

1、唐靠党，男，辰溪县山塘驿预制构件厂搅拌机操作工，不遵守安全操作规程，在强制式搅拌机运转的情况下进料，对事故负有直接责任,鉴于其在事故中已死亡，免于追究责任。

2、张昌胜：男，中共党员，辰溪县山塘驿预制构件厂法定代表人。未建立、健全本单位安全生产责任制，未组织制定本单位安全管理规章制度，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条⑦的规定对事故的发生负有主要责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条⑧的规定，予以处罚上一年年收入百分之三十的罚款。

七、对相关责任人的处理意见

1、向云：男，中共党员，火马冲人民政府应急管理站负责人，对事故企业的日常安全监管不到位，对事故发生负有安全监管责任，建议纪委予以追责。

2、余海波：男，中共党员，县工信局经济运行股(中小企业股)副股长、安全专干，对事故企业的行业安全监管责任和业务指导履行不到位，对事故发生负有安全监管责任，建议纪委予以追责。

3、谢伯考：男，中共党员，县住建局建工股干部，对事故企业的指导和规范管理工作履行不到位，对事故发生负有安全监管责任，建议纪委予以追责。

八、防范措施和建议

1、辰溪县山塘驿预制构件厂要加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，持续开展隐患排查治理，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，切实落实安全生产企业主体责任。

2、企业要加强对员工劳动合同用工的管理，同员工要签订劳动合同用工，[illegible]双方的劳动用工关系，确保劳动用工关系合法化，禁止同超年龄员工签订劳动用[illegible]同。

3、县住建局要厘清部门工作职责，加强对建筑制品企业和建筑市场的指导和规范管理工作，督促企业建立并落实安全隐患排查治理责任制度、安全生产教育培训等各项制度，全面落实安全生产企业主体责任，履行建筑制品企业的日常安全生产监管工作。

微信
智能问答

4、县工信局要理清本部门安全监管职责和体系，加强对中小企业的安全生产监管和业务指导的工作，督促和指导中小企业全面落实安全生产企业主体责任。同时，要举一反三全面厘清本单位的安全监管职责，做到不遗漏，不欠缺。

5、火马冲镇人民政府要进一步落实安全生产属地监管职责，加强对辖区生产经营单位的安全生产法律法规宣传教育，积极组织开展安全生产大检查，及时制止安全生产违法行为，督促辖区生产经营单位排查和治理各类事故隐患。

6、火马冲镇卫生院要加强应对突发安全生产事故的救援能力和救援体系的建设工作，规范安全生产事故的应急管理和应急程序，提高保障安全生产和处置突发安全事故的能力，积极应对可能发生的生产安全事故，做到最专业的人员，在最短的时间赶到现场尽最大的努力抢救事故受伤人员的生命。

批注：

①（辰办〔2019〕16号）文件：第25页第（四）建筑工程管理股："负责制定全县建筑施工企业（含外来施工企业）、建筑安装企业、建筑制品企业、建设监理单位管理工作以及企业资质和专业人员专业这的审查、申报、审批工作指导和规范全县建筑市场；"。

②《中华人民共和国安全生产法》第九条："县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。"

③《中华人民共和国安全生产法》第八条第三款："乡、镇人民政府以及街道办事处、开发区管理机构等地方人民政府的派出机关应当按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级人民政府有关部门依法履行生产监督管理职责。"。

④《中华人民共和国安全生产法》第二十五条："生产经营单位应当对从业人进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。"。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第三十八条："生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事

微信
智能问答

故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”。

⑥《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款;”。

⑦《中华人民共和国安全生产法》第十八条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”。

⑧《中华人民共和国安全生产法》第九十二条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款;”。

辰溪县火马冲镇山塘驿预制构件厂“3.18”

机械伤害事故调查组

2020年4月30日

打印本页 关闭窗口

微信

智能问答

国家部委网站 省市政府网站 市州网站 县市区网站 县政府部门 县政府乡镇







微信

智能问答